

<제05장 취업규칙.제02절 취업규칙의 변경>

[기출][1][2021-1-2]개별 근로자 대상 근로계약 대비 불이익 취업규칙의 동의 없는 적용 가능 여부

《【문제1】 A회사는 직급이 1급인 근로자인 甲과 2014. 3.경 기본연봉을 70,900,000원으로 정한 연봉계약을 체결하였다. A회사는 2014. 6. 25. A회사 소속 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 받아 취업규칙인 임금피크제 운용세칙을 제정, 공고하였다. 임금피크제 운용세칙 제정으로 개정된 취업규칙은 연봉계약이 정하는 기본연봉에 복리후생비를 더한 총연봉을 임금피크 기준연봉으로 정하고, 정년이 2년 미만 남아 있는 근로자에게는 임금피크 기준연봉의 40%를 지급하도록 규정하였다. 이에 대해 甲이 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였으나 A회사가 甲에게 취업규칙에 따라 삭감된 임금을 지급하였다. 즉 A회사는 甲에게 취업규칙이 정하는 바에 따라 2014. 10. 1.부터 2015. 6. 30.까지는 정년이 2년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 60%, 2015. 7. 1.부터 2016. 6. 30.(甲의 정년퇴직일)까지는 정년이 1년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 40%를 지급하였다. A회사가 2014. 9. 23. 취업규칙에 따라 임금피크제 적용으로 감액된 임금내역을 통지하자, 甲은 단체협약에서 노동조합원 자격이 없는 자로 정한 1급 직원으로 甲에게 노동조합과의 합의 결과인 임금피크제를 적용하는 것은 위법하다고 주장한 다음, 甲은 A회사에게 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였다. 甲은 종전 업무를 그대로 수행하다가 2016. 6. 30.자로 정년퇴직하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사가 기본연봉을 정한 근로계약을 체결한 甲의 동의 없이 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 얻어 개정된 취업규칙에 따라 임금피크제를 甲에게 적용할 수 있는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 개별 근로자 대상 근로계약 대비 불이익 취업규칙의 동의 없는 적용 가능 여부

I. 문제 제기

- 사안에서 甲은 개별 근로계약에서 기본연봉 70,900,000원을 정하였고, 이에 따라 연봉계약이 그의 근로조건을 구체적으로 확정하고 있다. 그런데 A회사는 과반수 노동조합의 동의를 얻어 불이익 취업규칙 변경에 해당하는 임금피크제 운용세칙을 제정하였고, 이를 甲에게 적용한 상황이다. 쟁점으로 <개별 근로계약으로 확정된 임금조건이 존재하는 경우에도 집단적 절차를 거쳐 개정된 취업규칙이 우선 적용될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취업규칙과 근로계약의 관계 및 근로자 동의 없는 불이익 변경 적용 가능성을 중심으로 임금피크제를 甲에게 적용할 수 있는지 논한다.

II. 취업규칙과 근로계약의 관계 법리

1. 근로계약의 원칙적 지위

- 근로계약은 사용자와 근로자 간에 구체적 근로조건을 확정하는 기본 법률행위이다. 근로계약으로 정한 조건은 원칙적으로 당사자 간 합의 없이는 변경될 수 없다.

2. 취업규칙의 효력

- 취업규칙은 근로계약의 내용을 규율하는 준칙적 효력을 가지며, 원칙적으로 근로계약과 동일한 효력을 가진다. 근로계약과 취업규칙의 관계에 관하여 “판례”는 근로계약의 내용이 취업규칙보다 우선하되, 근로계약에서 정하지 않은 사항은 취업규칙에 의해 보완된다고 본다.

3. 취업규칙 불이익 변경과 근로계약의 효력 충돌

- 근로조건 불이익 변경의 경우, 적법하게 절차가 이행된 취업규칙 변경은 그 자체로 효력을 가지지만, 기존 개별 근로계약에 명시적으로 규정된 조건을 변경하려면 원칙적으로 개별 근로자의 동의가 필요하다. “대법원 판례”는 개별 근로계약에서 구체적으로 정한 임금 수준은 근로자의 동의 없이는 취업규칙의 불이익 변경으로 일방적으로 변경할 수 없다고 판시한다. 따라서 취업규칙은 근로계약의 내용으로서 일반적으로 적용되지만, 개별 근로계약이 이미 구체적으로 정한 조건보다 불리한 내용으로 일방적으로 변경할 수는 없다.

4. 단체협약·노동조합 동의와의 관계

- “근로기준법 제94조”가 정한 과반수 노동조합의 동의는 사업장 전체 근로자를 대상으로 하는 집단적 효력 확보 절차에 불과하다. 그러나 이는 개별 근로계약에서 명확히 보장된 조건을 무력화하는 근거가 될 수 없다. 즉, 취업규칙 변경의 효력은 원칙적으로 근로계약에서 정하지 않은 부분에 미치는 것이지, 이미 계약으로 확정된 근로조건에는 영향을 미치지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 개별 근로계약의 존재

- 甲은 2014년 3월경 기본연봉 70,900,000원을 지급받기로 하는 명시적 연봉계약을 체결하였다. 이는 임금 수준을 구체적으로 확정된 개별 근로계약이다. 따라서 이 임금액은 근로조건을 확정적 내용으로 보아야 한다.

2. 취업규칙 변경의 적용 주장

- A회사는 2014년 6월 과반수노조의 동의를 얻어 임금피크제 운용세칙을 제정하였고, 이에 따라 정년이 2년 미만 남은 甲의 임금을 삭감하였다. 그러나 이 변경은 甲의 기존 연봉계약에서 정한 금액을 직접적으로 감액하는 것이므로, 개별 근로계약상의 조건을 불이익하게 변경하는 행위에 해당한다.

3. 개별 근로자의 동의 필요성

- 불이익 취업규칙 변경은 원칙적으로 집단적 동의를 통해 효력을 인정받지만, 개별 근로계약에 이미 구체적으로 정해진 조건을 직접 변경하는 경우에는 개별 근로자의 동의가 있어야 한다. 본 사안에서 甲은 명시적으로 임금피크제 적용에 동의하지 않는다고 표시하였다. 따라서 A회사가 취업규칙 변경만으로 甲의 연봉을 삭감한 것은 위법하다.

4. 판례의 태도

- “대법원”은 근로자가 이미 개별 근로계약으로 정해진 연봉을 지급받을 권리를 가진 경우, 불이익 취업규칙 변경을 이유로 사용자가 일방적으로 감액된 임금을 지급할 수는 없다고 판시하였다. 이는 본 사안에 직접 적용될 수 있는 법리이다.

IV. 결론

- 본 사안에서 A회사는 과반수 노동조합의 동의를 받아 임금피크제 취업규칙을 제정하였으나, 이는 근로자 甲과 이미 체결된 연봉계약의 구체적 임금 조건을 불이익하게 변경하는 효과를 가진다. 이러한 경우에는 개별 근로자의 명시적 동의가 필요하며, 동의가 없는 상태에서 일방적으로 적용하는 것은 위법하다. 따라서 A회사는 甲의 동의 없이 개정된 취업규칙에 따른 임금피크제를 적용할 수 없다.